

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/5358

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – הזכות להיבחר)

תיקון סעיף 6 1. בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 6(א), במקום "לתקופה העולה על שבע שנות מאסר" יבוא "לתקופה העולה על שנת מאסר" והמילים "וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו 14 שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל" – יימחקו.

דברי הסבר

סעיף 6 לחוק-יסוד : הכנסת, קובע את תנאי הכשירות להתמודדות לכנסת ובכך תוחם את גדרי הזכות להיבחר. זכות זו היא זכות יסוד, ואולם יש מקרים בהם נכון להגבילה. על פי החוק הקיים, אם הורשע אדם בעבירת טרור חמורה או בעבירת ביטחון חמורה ונידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שבע שנות מאסר וביום הגשת הרשימות טרם עברו 14 שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו, לא יוכל האדם להיבחר לכנסת. הגבלה זו אינה חמורה דיה ויש חשיבות רבה בכך שמי שמתמודד לכנסת לא יהיה אדם שהורשע בעבירות מהסוג האמור. זאת ללא תלות במשך הזמן שחלף מסיום ריצוי העונש. לפיכך, מוצע לקבוע שמי שהורשע בעבירות טרור חמורות או בעבירות ביטחון חמורות ונגזר עליו עונש מאסר בפועל של שנת מאסר לפחות לא יוכל להתמודד לכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ה (13.01.2025)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.